



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.001482/2020-04

Data do julgamento: 14/11/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Jonas Spritzer Amar Jaimovick

Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8/1979; (ii) prática irregular de atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2º, da Instrução CVM nº 558/2015 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979. Multas e proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) pela **condenação** de **Jonas Spritzer Amar Jaimovick** às seguintes penalidades:

(i.a) **multa** pecuniária de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), por criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM nº 8/79;

(i.b) **multa** pecuniária de R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais), por administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2º, da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76, pelo período de 02.01.2017 a 21.01.2019; e

(i.c) **proibição temporária** de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por 96 meses (noventa e seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM nº 8/79.

(ii) pela **condenação** de **Spritzer Consultoria Empresarial Eireli - ME (JJ Invest)** às seguintes penalidades:

(ii.a) **multa** pecuniária de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), por criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM nº 8/79;

(ii.b) **multa** pecuniária de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), por administração irregular de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2º, da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76, pelo período de 24.04.2017 a 18.01.2019; e

(ii.c) **proibição temporária** de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por 96 meses (noventa e seis meses), pela prática de operação fraudulenta, em infração aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM nº 8/79.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM nº 45/2021, os acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 156/2022/CVM/SGE, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 20/12/2023, às 18:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 08/03/2024, às 15:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/03/2024, às 21:16, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1921206** e o código CRC **EC2EDEE1**.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1921206** and the "Código CRC" **EC2EDEE1**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001482/2020-04

Reg. Col. 2595/22

Acusados: Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto: Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais de demanda e oferta de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 08/1979; (ii) prática irregular de atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2º, da Instrução CVM nº 558/2015 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Jonas Spritzer Amar Jaimovick (“Jonas Jaimovick”) e Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME (“JJ Invest” ou, em conjunto com Jonas Jaimovick, “Acusados”), por suposta prática de **(i) criação de condições artificiais de demanda e oferta** de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 08/1979; **(ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários**, em infração ao art. 2º, da Instrução CVM nº 558/2015 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/1976; e **(iii) operação fraudulenta**, em infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979.

2. O presente PAS originou-se de denúncia¹ apresentada pela XP Investimentos de que os Acusados estariam realizando administração irregular de carteira de valores mobiliários,

¹ Doc. 0324829.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

razão pela qual a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) instaurou o Processo Administrativo CVM nº 19957.006713/2017-62. Por tratar-se de assunto afeito à Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”), o processo foi encaminhado para essa área técnica, que, em 11.12.2019, propôs a instauração de inquérito administrativo ao Superintendente Geral da CVM², o qual foi instaurado em 28.02.2020³

II. DOS FATOS

3. No curso do processo administrativo acima citado, a Gerência de Acompanhamento de Investidores Institucionais, da SIN, constatou que:

- (i) Jonas Jaimovick era o único cotista da JJ Invest;
- (ii) constava no website <http://www.jjinvest.com.br> que a JJ Invest era “uma gestora de recursos e uma consultoria especializada no mercado brasileiro de ações”;
- (iii) o titular do domínio jjinvest.com.br era Jonas Jaimovic;
- (iv) o endereço da JJ Invest e JJM Consultoria em Investimentos Ltda. era o mesmo de Jonas Jaimovick, sócio de ambas; e
- (v) Jonas Jaimovick e nenhuma das duas sociedades acima mencionadas possuía qualquer credenciamento junto à CVM.

4. Alguns dias depois da denúncia apresentada, a XP Investimentos encaminhou à CVM dossiê⁴ elaborado por sua área de *compliance* comunicando que identificou diversos indícios de gestão irregular de carteiras de valores mobiliários por Jonas Jaimovick e JJ Invest.

5. Diante dos indícios apurados, em 21.08.2017, a CVM emitiu *stop order* (“Stop Order”)⁵, determinando que os Acusados suspendessem imediatamente a veiculação no Brasil de qualquer oferta de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e de consultoria de valores mobiliários. Em sequência, em 06.09.2017, enviou comunicação ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro acerca da identificação de indícios de crime contra

² Doc. 0898763.

³ Doc. 0946716.

⁴ Doc. 0327367.

⁵ Docs. 0344138 (Ata da Reunião do Colegiado que aprovou a Deliberação CVM nº 778), 0344155 (publicação no DOU) e 0344314 (comunicação da Stop Order a JJ Invest e Jonas Jaimovick – Ofício nº 1264/2017/CVM/SIN/GIR, 22.08.2017).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o mercado de capitais, de ação penal pública, conforme previsto no art. 27-E da Lei nº 6.385/76.

6. Em 01.02.2018, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM recebeu denúncia por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SAC a respeito de JJM Consultoria em Investimentos Ltda, a qual estaria fazendo captação irregular de recursos, apresentando até mesmo lâmina de supostos resultados passados sem nunca ter tido autorização para captar recursos nem para administrar ou gerir fundos de investimentos. Durante a instrução do processo 19957.000904/2018-00, instaurado para apuração dessa denúncia, verificou-se que Jonas Jaimovick figurava no quadro societário da empresa, fato que, aliado à semelhança do nome com JJ Invest, levou à sua anexação ao processo administrativo (nº 19957.006713/2017-62) que apurava a denúncia trazida pela XP Investimentos.

7. Analisando as informações prestadas por intermediários em que os Acusados possuíam contas e operavam na bolsa de valores, verificou-se que o patrimônio declarado pelos investigados e o ingresso de recursos nas contas correntes junto às instituições eram incompatíveis.

8. Em 25.10.2018, 08.02.2019 e 18.02.2019, a SOI recebeu outras reclamações⁶ provenientes de investidores da JJ Invest, que deram origem ao processo 19957.011237/2018-82. O objeto de tais reclamações era o mesmo do que estava sendo investigado pela SIN, motivo pelo qual as reclamações foram autuadas no processo de origem do presente inquérito, por conterem evidências de descumprimento da Stop Order.

9. Verificada a existência de diversos indícios de oferta irregular de administração de carteira de valores mobiliários e evidências de operações realizadas em bolsa de valores não condizentes com o patrimônio declarado em nome dos Acusados — os quais, tomados em conjunto, apontaram para a prática de ilícito por possível infração aos artigos 2º e 32 da Instrução CVM nº 558/2018 —, a SIN enviou aos investigados os Ofícios nº 348/2018/CVM/SIN/GAIN e 349/2018/CVM/SIN/GAIN para manifestação prévia, conforme Deliberação CVM nº 538/08, vigente à época.

10. Em resposta⁷, de 05.10.2018, os Acusados informaram que os recursos utilizados para

⁶ Docs. 0658046, 0700769 e 0700823.

⁷ Doc. 0612255.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

realizar as operações citadas pela CVM eram provenientes de empréstimos pessoais tomados por Jonas Jaimovick, motivo pelo qual apresentavam valor superior ao seu patrimônio declarado, e que possuíam interesse na celebração de termo de compromisso, tendo apresentado proposta em 25.10.2018⁸.

11. Poucos dias depois, em 09.11.2018, foi publicada notícia informando que a JJ Invest havia se tornado patrocinadora do Clube de Regatas Vasco da Gama e estaria veiculando propagandas em rádio durante a transmissão de jogos de futebol. A referida notícia iniciava informando que *“Em negociação desde setembro com a JJ Invest, empresa de investimentos no mercado financeiro (...)”*⁹.

12. Ademais, em 26.12.2018, Jonas Jaimovick enviou e-mail¹⁰ a seus clientes informando que *“a JJ Invest agora tem um gestor credenciado da CVM e da Ambima [sic]”*, o que, segundo a tese acusatória, caracterizaria a prestação irregular de administração de carteiras de valores mobiliários. Assim, em 04.01.2019, a CVM publicou em seu site Comunicado ao Mercado¹¹, informando que os Acusados continuavam a não possuir credenciamento na CVM para exercer a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários.

13. No entanto, em 11.01.2019, foi divulgada matéria¹² relatando que *“(...) a empresa JJ Invest intensificou a venda de ações que detinha na Bolsa após alerta do xerife do mercado de capitais e reportagem do GLOBO sobre as investigações, no sábado passado. Desde aquela data, a empresa vendeu grandes quantidades de papéis da companhia de tecnologia Ideiasnet, influenciando na desvalorização de 45% sofrida pelas ações só esta semana”*.

14. Já em 21.02.2019, foi divulgada nova matéria¹³ apontando que *“(...) investidores lesados pela JJ Invest já obtiveram na Justiça a autorização para o arresto de pelo menos R\$ 8,2 milhões das contas da firma de investimentos carioca e de seu sócio, Jonas Jaimovick. Mas*

⁸ Doc. 0623397.

⁹ Doc. 1094680.

¹⁰ Doc. 0662176.

¹¹ Doc. 0662480.

¹² Doc. 0667437.

¹³ Doc. 0699901.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

as tentativas de bloqueio depararam com mais de uma dezena de contas correntes zeradas, enquanto o empresário segue sem responder a contatos de clientes, deixou seu apartamento e escritório e não é visto há dias”.

15. Nesse sentido, em 25.02.2019, a SIN aplicou multa cominatória de R\$ 300.000,00 para cada Acusado pelo não cumprimento da Stop Order.

16. Foram publicadas, ainda, outras duas matérias¹⁴, em 03.03.2019 e 15.07.2019, informando que “Jonas Jaimovick explorou relações de confiança na comunidade judaica e a imagem de atletas para conquistar 3 mil clientes” e que a 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de Jonas Jaimovick, acusado de sumir com aproximadamente R\$ 170 milhões. Segundo a reportagem, a prisão preventiva foi decretada porque Jonas Jaimovick não foi encontrado pela Polícia Federal, sendo considerado foragido desde janeiro de 2019, mesmo mês em que a empresa deixou de pagar os investidores.

17. Em razão do não cumprimento do comando da CVM contido na Stop Order, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou-se contrariamente à aceitação da proposta de termo de compromisso apresentada pelos Acusados neste processo, a qual foi posteriormente recusada pelo Colegiado da CVM em 16.04.2019¹⁵.

18. A BSM identificou que, no período de 01.02.2018 e 15.03.2018, Jonas Jaimovick teria manipulado o preço de fechamento das ações IDNT3 em 14 (quatorze) pregões, através dos seguintes elementos:

- (vi) Concentração das operações de compra com oscilação positiva de preço durante leilão de fechamento, influenciando o preço de fechamento do ativo e impactando o preço de abertura do pregão seguinte;
- (vii) Inserção ou alteração de ofertas de compra agressoras, a fim de exercer o maior impacto possível no preço do ativo e evitar uma possível correção de preço pelo mercado; e
- (viii) Determinação do preço desejado, a partir da alteração da quantidade teórica do leilão.

19. A BSM constatou que Jonas Jaimovick “*inseriu ofertas de compra com oscilação*

¹⁴ Docs. 1094703 e 1094717.

¹⁵ Doc. 0757244.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

positiva de preço e influenciou a alta do preço teórico nos leilões de fechamento do ativo”, sendo certo que, em 01.08.2018, ele detinha 2.451.600 ações em custódia, que representavam 15% do total das ações da Ideiasnet S.A.

20. Nesse sentido, a BSM concluiu que *“o real desejo de Jonas ao concentrar suas operações de compra nos leilões de fechamento foi causar impacto no preço de fechamento do ativo, assim obter a valorização de sua posição em custódia”.*

21. Em 24.05.2018, em resposta à solicitação de esclarecimentos realizada pela G.I.S.A.C.V. (“Corretora”), o Acusado apresentou, em síntese, os seguintes argumentos¹⁶:

(i) “em nenhum momento fiz qualquer tipo de manipulação ou algo do gênero, pelo contrário, quase não opero, apenas guardo minha posição, e ao ver SEMPRE algumas ordens de venda SURREAIS de lote grande no leilão a preço de abertura do papel, eu compro mais”;

(ii) “eu apenas compro, mantendo minha posição, jamais no intuito de fazer carteira ficar positiva ou neutra.. apenas defendo a ação desses que se desfazem a qualquer preço e sim, manipulam a ação”; e

(iii) “continuo com a ideia de manter minha posição e garanto que não manipulo a ação, apenas acho absurdo colocarem preço de abertura sabendo que não tem liquidez e faria a ação despencar a troco de nada”.

22. Após questionamento da BSM à Corretora, realizado em 18.04.2018, Jonas Jaimovick apresentou, no período de 01.06.2018 a 28.08.2018, recorrência do *modus operandi* em leilões de fechamento de IDNT3 ao longo de 18 (dezoito) pregões.

23. Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 04.03.2022, peça acusatória (“Termo de Acusação”)¹⁷ em face do Acusado por prática de manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, no período de 01.02.2018 a 28.08.2018, nos termos descritos no item II, alínea “b”, da ICVM nº 08/79.

III. ACUSAÇÃO

24. Seguindo o Parecer SAM nº 40/2018, a SMI concluiu pela reiterada prática de manipulação de preços de IDNT3 por Jonas Jaimovick, razão pela qual enviou, em 24.01.2022,

¹⁶ Doc. 1452400.

¹⁷ Doc. 1452616.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o Ofício nº 17/2022/CVM/SMI/GMA-1¹⁸, solicitando novamente sua manifestação sobre os fatos investigados, mas não obteve resposta.

25. No Termo de Acusação, a SMI acostos tabelas evidenciando a atuação do Acusado durante o leilão de fechamento de IDNT3 em alguns pregões no período analisado.

26. Segundo disposto pela SMI, “*se quisesse seguir a lógica econômica, JONAS tentaria executar as compras de IDNT3 no menor preço possível, a fim de minimizar seus custos. No entanto, o investigado não aproveitou, em grande parte do período analisado, a liquidez do ativo ao longo de todo o pregão regular, principalmente em momentos de queda do preço. Vale destacar que, segundo levantamento da BSM, o investigado poderia ter negociado o ativo em questão a preços inferiores aos praticados nos leilões de fechamento em 91% dos pregões regulares*”.

27. Ademais, a Acusação destacou que Jonas Jaimovick também detinha ações da Ideiasnet S.A. através da Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME, sendo certo que IDNT3 representava a maior parte da carteira de ativos em custódia de ambos em 18.04.2018¹⁹, o que evidenciaria que sua motivação em manipular o preço daquele ativo seria valorizar sua carteira mantida em custódia, e que mesmo após a solicitação de esclarecimentos encaminhada pela Corretora, o Acusado continuou a realizar a manipulação de preços nos leilões de fechamento.

28. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, sugeriu a comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

29. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer nº 00066/2022/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU²⁰, entendeu estarem atendidos os requisitos descritos nos arts. 5º, 6º e 13, I, da Resolução CVM nº 45/21.

¹⁸ Doc. 1452401.

¹⁹ Docs. 1449855 e 1449856.

²⁰ Doc. 1499711.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios relacionados à hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei nº 6.385/76, tendo sido enviado o Ofício nº 156/2022/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 16.05.2022²¹.

V. DEFESA

31. Regularmente intimados através de edital²², os Acusados não apresentaram defesa.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

32. O processo foi originalmente distribuído à minha relatoria, em 04.10.2022²³.

33. Em 27.10.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM²⁴, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

²¹ Doc. 1502061.

²² Doc. 1534080.

²³ Doc. 1622650.

²⁴ Doc. 1908940.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001482/2020-04

Reg. Col. 2595/22

Acusados: Jonas Spritzer Amar Jaimovick
Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME

Assunto: Apurar responsabilidade por suposta (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da Instrução CVM nº 8/1979; (ii) prática irregular de atividade de administração de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 2º, da Instrução CVM nº 558/2015 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/1976; e (iii) operação fraudulenta, em infração aos itens I e II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SPS para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por alegada prática de **(i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários**, em infração aos itens I e II, alínea “a”, da então vigente² ICVM nº 8/79; **(ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários**, em infração ao art. 2º, da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76; e **(iii) operação fraudulenta**, em infração aos itens I e II, alínea “c”, da ICVM nº 8/79.
2. Em relação ao item (ii), a Acusação atribuiu a infração a Jonas Jaimovick pelo período de 02.01.2017 a 21.01.2019 e JJ Invest, pelo período de 24.04.2017 a 18.01.2019.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² A ICVM nº 8/79 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/22.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Conforme descrito no Relatório, este PAS originou-se de denúncia apresentada pela XP Investimentos apontando indícios da prática de administração irregular de carteira de valores mobiliários pelos Acusados.
4. Entendo oportuno ressaltar o compartilhamento recíproco de informações e documentos entre a CVM e a Polícia Federal, o qual possibilitou um maior aprofundamento das investigações e um farto conjunto de elementos probatórios.
5. Não tendo sido apresentada defesa pelos Acusados, o presente voto se restringirá à análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021³.

II. MATERIALIDADE

6. Conforme descrito no item 1 deste voto, a SPS imputou aos acusados a prática de três irregularidades, as quais serão tratadas a seguir de forma separada.

II.A Criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de IDNT3

7. Em observância ao princípio da objetividade, adianto minha concordância com a tese acusatória de que os Acusados incorreram na prática de criação de condições artificiais de demanda e oferta com IDNT3, no período compreendido entre 02.08.2017 e 13.09.2017, em violação ao item I c/c item II, alínea “a”, da ICVM nº 8/79:

“I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

a) condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários aquelas criadas em decorrência de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários,

³ Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por ação ou omissão dolosa provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários;”

8. O ilícito em questão tem como objetivo coibir operações artificiais, isto é, que tem como finalidade atingir propósitos estranhos ao mercado de capitais, sem refletir uma verdadeira e legítima intenção de negociar valores mobiliários. Visa, portanto, proteger a transparência e eficiência do processo de formação de preço dos valores mobiliários e o adequado funcionamento do mercado de capitais⁴.

9. Diferentemente do ilícito de manipulação de preços (ICVM nº 8/79, II, alínea “b”), não se exige a verificação de um efeito material no preço do valor mobiliário, mas sim uma *“alteração do fluxo normal de ordens de compra e venda”*, decorrente de ação ou omissão dolosa do participante do mercado. O fluxo normal de ordens de compra e venda, por sua vez, decorre das condições de funcionamento eficiente, hígido do mercado, em que os preços dos ativos refletem decisões racionais, refletidas e informadas dos investidores.

10. Conforme apontado pela Acusação, Jonas Jaimovick e JJ Invest realizaram operações “Zé com Zé”, isto é, atuavam nos dois lados do livro de ofertas: enquanto a JJ Invest vendia IDNT3, Jonas Jaimovick comprava tais ações em nome próprio. Posteriormente, Jonas Jaimovick passou a vender IDNT3 (em quantidade superior a que tinha comprado) e a JJ Invest passou a comprar o ativo, o que evidencia a ausência de motivação econômica para tais operações e a conduta dolosa dos Acusados.

11. Tendo em vista que Jonas Jaimovick era o único sócio da JJ Invest, o que ocorreu, na prática, foi a realização de operações daquele acusado com ele mesmo. Os referidos negócios tiveram como propósito elevar o volume negociado daquela ação, consoante se verifica do gráfico abaixo, acostado na Peça de Acusação:

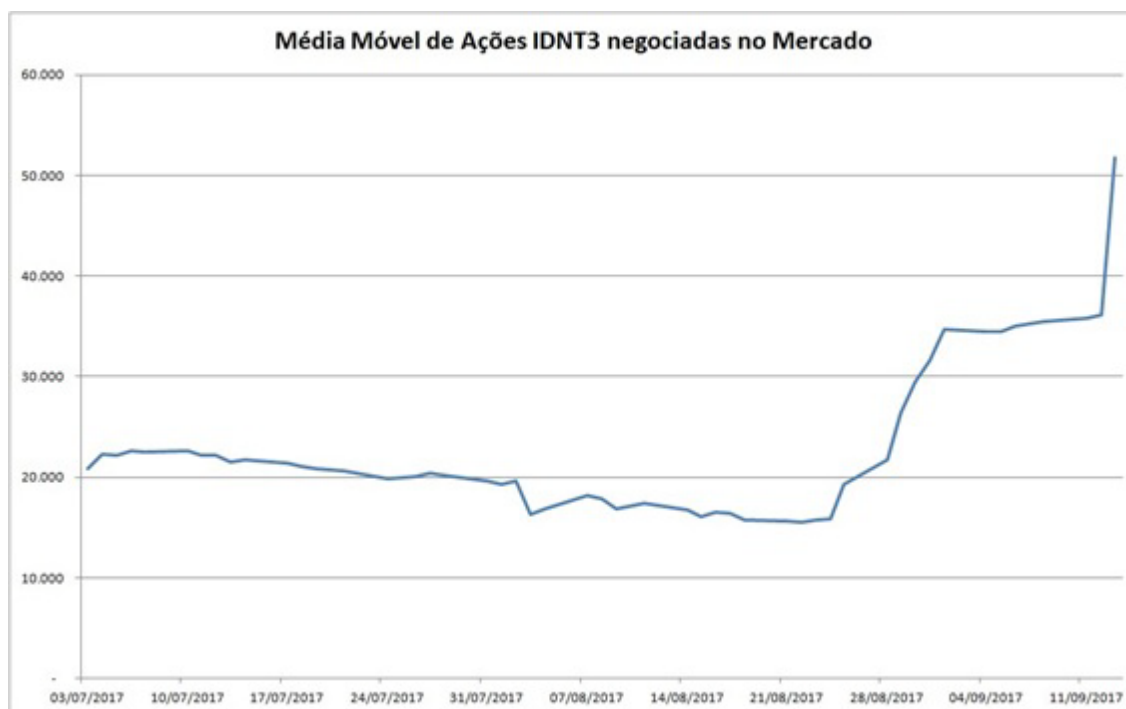
⁴ Nesse sentido: PAS CVM nº 12/2010, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 07.10.2014; PAS CVM nº 04/2013, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 25.02.2014; PAS CVM nº 19957.002596/2017-68, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 15.03.2022; PAS CVM nº 19957.006511/2019-82, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 14.06.2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br



12. Consoante descrito pela Acusação, a elevação do volume negociada de IDNT3 foi causada pelas operações artificiais realizadas pelos Acusados:

QTD AÇÕES Data do Pregão	Jonas (Ágora)		Spritzer (Santander)		QTD AÇÕES Total Mercado	% JJ/Mercado
	Compra	Venda	Compra	Venda		
02/08/2017	1.700	-	-	1.700	21.500	7,9%
25/08/2017	79.000	-	-	79.000	104.100	75,9%
28/08/2017	16.200	-	-	16.200	91.900	17,6%
29/08/2017	57.800	-	-	57.800	150.700	38,4%
30/08/2017	81.000	-	-	81.000	106.600	76,0%
31/08/2017	500	-	-	500	87.100	0,6%
01/09/2017	80.500	-	-	80.500	98.500	81,7%
04/09/2017	7.000	-	-	7.000	11.200	62,5%
13/09/2017	-	480.000	480.000	-	487.500	98,5%
Total	323.700	480.000	480.000	323.700	-	-

13. Percebe-se que os Acusados chegaram a ser responsáveis por até 98,5% do volume negociado de IDNT3 no dia 13.09.2017. Evidentemente, provocaram no mercado tanto uma aparente demanda quanto uma aparente oferta do ativo, contribuindo para a transmissão de um sinal ilusório ao mercado quanto à liquidez daquele ativo.

14. Dessa forma, entendo que as operações realizadas pelos Acusados tiveram como finalidade criar condições artificiais de demanda e de oferta da ação IDNT3, de modo a induzir terceiros a negociarem tal ativo e, conseqüentemente, promover alterações no fluxo de ordens relativo a determinado ativo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.B Exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários

15. De igual modo, antecipo minha conclusão no sentido de que foram reunidos elementos probatórios suficientes a corroborar que os Acusados incorreram no exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários, assim previsto na então vigente⁵ ICVM nº 558/15:

“Art. 1º A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.”

16. A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, verifica-se que os elementos configuradores do ilícito consistem em: **(i)** gestão; **(ii)** a título profissional; **(iii)** de recursos entregues ao administrador; e **(iv)** com autorização para a compra e venda de títulos de valores mobiliários.

17. Em linha com a Lei nº 6.385/76, que dispõe em seu art. 23 que “[o] *exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão*”, a ICVM nº 558/15 assim previu:

“Art. 2º A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.”

18. Pois bem. No site da JJ Invest (www.jjinvest.com.br)⁶, a própria acusada informava que era “*uma gestora de recursos e uma consultoria especializada no mercado brasileiro de ações*”:

1) Qual é a principal especialidade da JJ Invest?

Somos uma gestora de recursos e uma consultoria especializada no mercado brasileiro de ações.

⁵ A ICVM nº 558/15 foi revogada pela Resolução CVM nº 21/21.

⁶ Doc. 0324834.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. Aliás, após a emissão de *Stop Order* aos Acusados em 2017 pela CVM, em 26.12.2018, Jonas Jaimovick enviou e-mail⁷ a seus clientes que reforça a prática — ainda que irregular — de administração de carteira de valores mobiliários:

Prezado cliente,

Temos uma excelente notícia! Em primeira mão queremos informar que a JJ Invest agora tem um gestor credenciado da CVM e da Anbima!

Agradecemos muito a sua confiança e desejamos que, em 2019, possamos realizar muitos sonhos!

Estamos sempre à disposição.

Atenciosamente,

Jonas Jaimovick
CEO JJ Invest

20. Outro elemento probatório acostado aos autos que evidencia a gestão de recursos pelos Acusados consiste no e-mail⁸ enviado por Jonas Jaimovick a seus investidores em 17.05.2017:

From: JJ Invest <contato@jjinvest.com.br>
Date: 17 de maio de 2017 22:20:53 BRT
To: undisclosed-recipients;;
Subject: Fwd: JJ Invest - Informativo

Prezado Cliente,

Venho confortá-los perante essas divulgações hoje noticiadas, referentes ao presidente Temer e demais escândalos políticos, que estão causando temores no mercado e reflexos diretos na Bovespa.

Como você sabe, nosso método de trabalho não é afetado e sua rentabilidade continuará como de costume. O método de investimento está em operações estruturadas, com risco zero, em forma de Day Trade.

Estamos focados e a disciplina não mudará.

Quando e se houver algum dia uma queda absurda da Bolsa ou alta expressiva da mesma, nossa rentabilidade continuará em sua média.

Grato pela confiança e por fazer parte da JJ Invest.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

⁷ Doc. 0662176.

⁸ Doc. 0324829.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. O caráter profissional da gestão de recursos, por sua vez, também restou evidenciado pela Acusação, na medida em que a atividade (i) foi formalizada por contrato; (ii) mediante recebimento de remuneração; e (iii) prestada de maneira continuada⁹.

22. Como se vê abaixo, a Cláusula 10ª do Contrato de Prestação de Serviço¹⁰ que os Acusados mantinham com os investidores previa a cobrança de taxa de performance de 10% sobre o lucro realizado:

Cláusula 10ª. O valor inicial aplicado pelo **CONTRATANTE** será de [REDACTED] a serem transferidos para o **CONTRATADO** exclusivamente aplicar no Mercado de Ações da Bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, devidamente concordado entre as partes. É do **CONTRATANTE** 100% (cem por cento) deste capital investido, sendo descontado ao fim de cada mês **10% (dez por cento) da Taxa de Performance** sobre o lucro realizado no período.

23. A Cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviço, dispunha que “[o] **CONTRATADO** assume o compromisso de realizar o serviço dentro do prazo indeterminado, de acordo com a forma estabelecida no presente contrato”.

24. Foram juntados aos autos, ainda, diversos comprovantes de transferência de recursos de investidores às contas dos Acusados¹¹, assim como uma planilha¹² apresentada por M.B., que indicava aportes de 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove) investidores, em 2.955 (duas mil, novecentas e cinquenta e cinco) contas de investimento, o que demonstra a efetiva transferência de recursos de terceiros a Jonas Jaimovick e JJ Invest.

25. A autorização para a compra e venda de títulos de valores mobiliários também foi explicitamente prevista no Contrato de Prestação de Serviço, em sua Cláusula 1ª (além da Cláusula 10ª acima colacionada):

⁹ Nesse sentido: PAS CVM nº RJ-2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS CVM nº 17/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM nº 19957.000560/2015-88, Rel. Dir. João Accioly, j. em 28.02.2023.

¹⁰ Doc. 1032650.

¹¹ Docs. 1237796, 1236011 (pp. 377 e 425) e 1235974 (pp. 113 e 1236).

¹² Doc. 1235924 (p. 520-574).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação do serviço de aplicações financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo, BOVESPA, através do **CONTRATADO** com os recursos provenientes do **CONTRATANTE**.

26. Por tais razões, entendo estarem evidenciados os 4 (quatro) elementos caracterizadores da administração de carteira de valores mobiliários pelos Acusados, os quais não possuíam qualquer autorização perante a CVM, motivo pelo qual incorreram em violação ao art. 2º da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76.

II.C Operações fraudulentas

27. Por fim, manifesto minha concordância com a Acusação no sentido de que os Acusados praticaram o ilícito de operação fraudulenta, previsto no item II, alínea “c” da ICVM nº 8/79:

“II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...)

c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardis ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;”

28. Esta Autarquia possui entendimento consolidado¹³ no sentido de que, para caracterização de operação fraudulenta, são necessários os seguintes elementos: **(i)** a utilização de ardis ou artifício; **(ii)** a indução ou manutenção de terceiros em erro; e **(iii)** a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros; e **(iv)** conduta dolosa.

29. Como é de conhecimento público, Jonas Jaimovick foi condenado pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pelos crimes de emissão irregular de valores mobiliários e

¹³ Nesse sentido, confira-se: PAS CVM nº 19957.011669/2017-11, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 19.09.2023; PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM nº 19957.004852/2019-13, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022; PAS CVM nº 19957.002637/2016-35, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019; PAS CVM nº 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM nº 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001; PAS CVM nº 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM nº SP2001/0003, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM nº 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

operação de entidade financeira clandestina (Lei nº 7.492/86, arts. 7º, incisos I e IV, e 16)¹⁴. O segundo crime, aliás, foi confessado pelo acusado.

30. Conforme se verifica na legislação brasileira¹⁵ e amplamente reconhecida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal¹⁶, pode haver sobreposição de sanções penais, cíveis e administrativas, na medida em que as três instâncias são independentes¹⁷, observada a exceção das hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria na seara criminal. Ou seja, a condenação do acusado na esfera penal não implica, necessariamente, em sua condenação na esfera administrativa.

31. Não obstante serem distintos os bens jurídicos tutelados no âmbito penal e no âmbito administrativo (cabendo à CVM, neste processo, apurar eventual responsabilidade administrativa dos Acusados sob a ótica da Lei nº 6.385/76 e das Instruções CVM nºs 8/79 e 558/15, então vigentes), o juízo criminal — após ampla instrução probatória — concluiu que o Acusado efetivamente cometeu os crimes de operar entidade financeira clandestina e de emitir valor mobiliário falso e sem autorização desta Autarquia (processo nº 5087063-08.2020.4.02.5101/RJ).

32. Em que pese o princípio da independência entre as esferas, não se pode negar que,

¹⁴ Doc. 1429149.

¹⁵ Dentre alguns exemplos, verifica-se que o Código Civil dispõe no art. 935 que “[a] responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. O Código de Processo Penal, por sua vez, prescreve no art. 66 que “[n]ão obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato”. No mesmo sentido, a Lei nº 8.112/90 estabelece, nos termos do art. 125, que “[a]s sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si”.

¹⁶ “As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014” (STF, Agravo Regimental no Habeas Corpus 148.391/PR. 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.02.2018).

¹⁷ Analisando o tema sob uma nova perspectiva, Valter Shuenquener de Araújo sustenta que “[a] independência das instâncias não deve ser concebida como uma regra, cuja aplicação se dá de forma mecânica e automática a determinados contextos. Ao revés, tal independência tem natureza de princípio, que se aplica em maior ou menor grau de acordo com os interesses colidentes no caso concreto” (O princípio da interdependência das instâncias punitivas e seus reflexos no Direito Administrativo Sancionador. Disponível em: <<https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1875/1403>>).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reconhecidas a materialidade e a autoria do crime no âmbito do Poder Judiciário, os fatos que fundam a sentença condenatória criminal possam ser levados em consideração para efeitos de responsabilização administrativa.

33. Ainda que se trate de sentença judicial proferida por juízo de primeira instância, estando o recurso interposto por Jonas Jaimovick pendente julgamento pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, considero que a análise realizada na ação penal acerca da autoria e materialidade dos crimes acima apontados é mais um elemento que reforça a tese acusatória de que os Acusados se utilizaram de ardil ou artifícios para induzir investidores a erro e obter benefício econômico indevido.

34. Pois bem. Pelo conjunto fático-probatório trazido aos autos deste PAS, inclusive em razão do referido compartilhamento de provas, não restam dúvidas de que Jonas Jaimovick orquestrou operações no mercado de capitais conjugadas com estrutura de pirâmide financeira e prestava informações falsas acerca das supostas rentabilidades auferidas, tendo causado um prejuízo de cerca de R\$ 170 milhões a aproximadamente 3.000 investidores¹⁸.

35. O Contrato de Prestação de Serviço tinha como objeto “*aplicações financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo*” pela JJ Invest, a qual era apresentada, falsamente, como gestora de recursos financeiros. Conforme se verifica do e-mail enviado por Jonas Jaimovick no dia 17.05.2017 (vide item 20 deste voto), o acusado afirmava que “[o] *método de investimento está em operações estruturada, com risco zero, em forma de Day Trade*”. No entanto, além de não possuírem qualquer autorização perante a CVM para prestar tais atividades, os Acusados sequer realizaram a maior parte das operações que alegavam a seus clientes. Ainda que tenham sido realizadas algumas operações em bolsa¹⁹, o que ocorreu, em última análise, com relação a maior parte dos recursos captados, foi a transferência de recursos de novos investidores a investidores antigos, de forma contínua, até que houve uma corrida de pedidos de resgates por clientes e a interrupção de entrada de novos investidores, o que causou a queda da pirâmide financeira.

¹⁸ Conforme já mencionado no item 24 deste voto, M.B. (responsável pela área de TI da JJ Invest) apresentou à Polícia Federal uma planilha que indicava aportes de 2.949 (dois mil, novecentos e quarenta e nove) investidores, em 2.955 (duas mil, novecentas e cinquenta e cinco) contas de investimento.

¹⁹ Doc. 1236011 (pp. 728, 936-938, 941 e 943) e 1235924 (p. 384).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. Percebe-se, portanto, a flagrante conduta dolosa dos Acusados que, mediante a utilização de ardil, induziu (milhares) de terceiros em erro, tendo recebido uma elevada remuneração pela suposta atuação no que era ofertado como operações realizadas em bolsa.

37. Dessa forma, entendo que os Acusados devem ser responsabilizados pela prática de operação fraudulenta vedada pelo Item I c/c Item II, “c”, da ICVM nº 8/79.

III. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

38. Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pelos ilícitos de (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários; (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários; e (iii) operação fraudulenta.

39. Ressalto, ainda, que as infrações ocorreram de forma continuada, tendo cessado somente após a entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/76 trazidas pela Lei nº 13.506/17, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação vigente da Lei nº 6.385/76²⁰.

40. Consoante disposto no item III da ICVM nº 8/79 e art. 32 da ICVM nº 558/15, as infrações objeto deste PAS são consideradas graves, para efeito do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/76.

41. Dos elementos constantes nos autos não se extrai mensuração do benefício auferido pelos Acusados em razão das referidas práticas ilícitas objeto deste PAS, mas se tem bem delineado o expressivo alcance dos quase 3.000 clientes enganados e seus aportes, razão pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, e em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso²¹, fixo as seguintes penas-base:

²⁰ PAS CVM nº 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; PAS CVM nº 19957.0002382019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.

²¹ PAS CVM nº 19957.002835/2022-47, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 29.08.2023; PAS CVM nº 19957.007344/2019- 97, Rel. Dir. João Accioly, j. em 28.02.2023; PAS CVM nº 19957.002596/2017-68, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 15.03.2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- (i) criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários: **multa pecuniária de R\$ 15.000.000,00** (quinze milhões de reais), considerando o Anexo A, Grupo V, da Resolução CVM nº 45/21;
- (ii) administração irregular de carteira de valores mobiliários: **multa pecuniária de R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), considerando o Anexo A, Grupo IV, da Resolução CVM nº 45/21;
- (iii) operação fraudulenta: **proibição temporária de 60 meses**, considerando o disposto no art. 63, §4º, da Resolução CVM nº 45/21.

42. Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, que os Acusados não envidaram quaisquer esforços tendentes a regularizar a situação em questão, tendo em vista que mesmo após a emissão de *Stop Order*, ainda em 2017, continuaram a praticar os ilícitos acima descritos. Ao contrário, os Acusados agiram de modo ainda mais reprovável, tendo em vista que informaram a clientes que “a JJ Invest agora tem um gestor credenciado da CVM e da Anbima” (vide item 19 deste voto), com o intuito ardiloso de serem levados a crer que haviam se regularizado perante a CVM.

43. Assim, considero em desfavor dos Acusados, como circunstâncias agravantes (Resolução CVM nº 45/21, art. 65): (i) a reiteração das condutas irregulares, que se protraiu no tempo por longo período; (ii) o elevado prejuízo causado a investidores; (iii) a expressiva vantagem auferida ou pretendida pelos infratores; e (iv) a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários, haja vista que foram causados prejuízos a aproximadamente 3.000 investidores.

44. As referidas agravantes acima apontadas incidirão sobre as penas-base, no percentual de 15% cada uma.

45. Por outro lado, deixo de aplicar a atenuante de bons antecedentes, tendo em vista que Jonas Jaimovick e JJ Invest já foram condenados por esta Autarquia²².

46. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto:

- (i) pela **condenação** de Jonas Spritzer Amar Jaimovick às seguintes penalidades:

²² Ambos foram condenados no âmbito do PAS CVM nº 19957.006275/2019-02, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 01.12.2020. Note-se, ainda, que, Jonas Jaimovick foi condenado, também, no âmbito do PAS CVM nº 19957.001616/2022-41, de minha relatoria, julgado nesta mesma data (14.11.2023).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5ª e 23-34ª Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(i.a) multa pecuniária de **R\$ 24.000.000,00** (vinte e quatro milhões de reais), por **criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários**, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM nº 8/79;

(i.b) multa pecuniária de **R\$ 16.000.000,00** (dezesseis milhões de reais), por **administração irregular de carteira de valores mobiliários**, em infração ao art. 2º, da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76, pelo período de 02.01.2017 a 21.01.2019; e

(i.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por **96 meses** (noventa e seis meses), pela prática de **operação fraudulenta**, em infração aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM nº 8/79.

(ii) pela **condenação** de Spritzer Consultoria Empresarial Eireli – ME (JJ Invest) às seguintes penalidades:

(ii.a) multa pecuniária de **R\$ 24.000.000,00** (vinte e quatro milhões de reais), por **criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários**, em infração aos itens I c/c II, alínea “a”, da ICVM nº 8/79;

(ii.b) multa pecuniária de **R\$ 16.000.000,00** (dezesseis milhões de reais), por **administração irregular de carteira de valores mobiliários**, em infração ao art. 2º, da ICVM nº 558/15 c/c o art. 23, da Lei nº 6.385/76, pelo período de 24.04.2017 a 18.01.2019; e

(ii.c) proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro, por **96 meses** (noventa e seis meses), pela prática de **operação fraudulenta**, em infração aos itens I c/c II, alínea “c”, da ICVM nº 8/79.

47. Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 156/2022/CVM/SGE²³, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

²³ Doc. 1502061.